

[기출][2][2023-2]개별 동의 없는 불이익 단체협약의 규범적 효력과 한계

【문제 2】 D 회사에는 D 회사노동조합이 설립되어 있으며, D 회사 근로자 가운데 D 회사노동조합 외 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. D 회사와 D 회사노동조합 사이에 2022. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 유효기간을 정한 단체협약 제 20 조는 "회사는 조합원에게 3 월, 6 월, 9 월, 12 월에 각각 300 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다."고 규정하고 있었다. 그런데 D 회사는 경영사정의 악화 등을 이유로 2023 년 3 월, 6 월 상여금을 지급하지 못하고 있는 상황에서 2023. 7. 1. D 회사노동조합에게 2023 년도 상여금 전부를 포기하여 줄 것과 향후 위 상여금 지급 규정을 폐지할 것을 내용으로 하는 특별노사합의를 위한 단체교섭 요구안을 제출하였다. D 회사노동조합은 D 회사와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하면서, D 회사의 경영사정의 악화가 객관적으로 매우 심각한 수준에 이른 것에 공감하면서 단체교섭에 있어서 조합원들의 고용보장을 최우선적으로 고려하기로 하였다. 결국 D 회사노동조합과 D 회사는 2023. 7. 20. 위 단체협약 제 20 조를 "회사는 조합원에게 3 월, 6 월, 9 월, 12 월에 각각 100 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다. 다만 2023 년도 3 월 및 6 월 상여금에 대하여 회사의 경영사정 등을 고려하여 포기한다."로 개정하고 같은 날 효력이 발생하는 것에 합의하였다. D 회사노동조합의 조합원인 乙은 자신의 동의를 얻지 아니하고 D 회사노동조합과 D 회사가 체결한 개정 단체협약 제 20 조의 규정은 무효이므로 개정 전 단체협약 제 20 조에 따라 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 상여금 300 %를 각각 지급하여야 한다고 주장한다. 이러한 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)